

עין משפט
נר מצוה

קעא:

לא נחלקו אלא בשטר מאוחר בעלמא. שמיגע עונתו ציוס חול ולא יודע אס מאוחר אס לאו: ונפיק מיניה חורבא. אליבא דר' יוסי כדמפרש ואזיל. ויש מפרשים א"ר פדת הכל מודים שאס הזקקנו כו' שכן כמזב בתוך השטר הזקקנו לעונתו של שטר ונמנאלת כו' וכל זה דכתב בשטר לדעת כן נכתב שיצינו שאין ישראל כותבין בשבת וידעו שהוא מאוחר לא נחלקו אלא בשטר מאוחר בעלמא שכמזב צו זמנו בשבת או בעשרה בתשרי ולא חזר וכתב צו הזקקנו לעונתו של שטר כו' וכל זה הצל ולילנות הוא חדא דהכי הוה ליה למימר אמר ר' פדת הכל

מתקין דה אביי. (ט) נראה לר"י דקבלה מרצא וכן הא דאמר^י בסוטה (דף ז': ושם ד"ה אמר) על משנה שוצרת כתובתה ויואלת ש"מ כותבין שוצר אמר אביי תני מקרעת נראה דליחויא הוא דמההיא ליכא למשמע מיניה^א דהא בשמעתא דהטוען אחר מעשה צ"ד פרק שנים אוחזין (צ"מ דף ק': ושם ד"ה הויאלה) משמע דס"ל דכותבין שוצר:

בתר דאמר ליה רב ספרא לספריה כי כתביתו האי תברא כו'. שמה היו^ט שוכחין לכתוב האי שטרא כו' ע"כ כתבו זה:
אף

לן מעפריה דרב ושמואל רמינן בעיינין הא רבי יוחנן והא ריש לקיש דאמרי תרווייהו כותבין שובר וכן כי אתא רבין אמר ר' אילעא כותבין שובר ומסתברא^א דכותבין שובר דאי סלקא דעתא אין כותבין שובר אבד שטרו של זה יאכל הלה וחדי מתקיף לה אביי ואלא מאי כותבין שובר אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי א"ל רבא^י אין יעבד לזה לאיש מלוה^ב תנן התם ישטרי חוב המוקדמין פסולין יוהמאוחרין כשרין א"ר המנוגא לא שנו אלא שטרי הלואה אבל שטרי מקח וממכר יאפילו מאוחרין נמי פסולין מ"ט זימנין דמזבין ליה ארעא בניסן וכתבי ליה^ט בתשרי ומתרמי ליה זווי ביני ביני וזבין ליה מיניה וכי מטי תשרי מפיך ליה ואמר ליה הדר זבנתה מינך אי הכי שטרי הלואה נמי זמנין דיוזין בניסן וכתבי ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זווי ביני ביני ופרע ליה ואמר ליה הב לי שטראי וא"ל אירכס לי וכתבי ליה תברא וכי מטי זמניה מפיך ליה וא"ל^ט הני השתא הוא דיופת מינאי קסבר אין כותבין שובר אמר ליה רב יימר לרב כהנא ואמרי לה רב ירמיה מדיפתי לרב כהנא^ט והאידינא^י דכתבנינן שטרי מאוחר וכתבנינן תברא (אמאי קעבדינן הכי א"ל) בתר דאמר להו ר' אבא לספריה כי כתביתו שטר מאוחר כתבו הכי שטרא דגן לא בזמניה כתבניה אלא אחרונהו וכתבנהו א"ל רב אשי לרב כהנא^ט והאידינא דלא קא עבדינן הכי בתר דאמר ליה רב ספרא לספריה כי כתביתו הני תברי אי ידעיתו זימנא דשטרא כתבו אי לא כתבו סתמא ידכל אימת דנפיך לרעיה אמר ליה רבינא לרב אשי ואמרי לה רב אשי לרב כהנא

שציעת: **המוקדמים פסולין**. שכתבוהו צאחד צאייר ובתוך השטר הקדימו וכתבו צו צאחד צניסן פסולין דלתי למיטרף לקוחות שלא כדין ואפי' מומן שני לא גוצה כדאמרינן צאזיוה נשך (צ"מ דף עב.) ר' יוחנן אמר אפי' תימא רבנן גזירה שמא יגצה מומן ראשון אצל מוקדמין צענין זה שנכתב צו צאחד צניסן ובצאחד צניסן כתבוהו ולא ליה עד תשרי דלתא למיטרף לקוחות שלא כדין דמינסן ועד תשרי צוה נחלקו בצרף שנים אוחזין]צ"מ יג.) רב אשי^י מוקי לה בשטרי הקנאה ואביי אמר עדיז בתחומיו זמין לו ומיוס כתיבת השטר שיעצד נפשיה והלכך כשר: **והמאוחרים כשרין**. שכתבוהו צאחד צניסן וכתבו בתוך השטר צאחד צאייר וכי"א שס לזה צניסן ולא נכתב עד אייר דכשר שהרי מחל לו שעבוד של דש שצבר: **אמר רב המנוגא לא שנו**. דמאוחרים כשרים אלא בשטרי הלואה כדאמרן לעיל ר' יהודה לטעמיה דאמר אין כותבין שובר ואלא נפיק מיניה חורבא ורב המנוגא ס"ל אין כותבין שובר כדמתרן לקמן הלכך ליכא למיחש למידי: **אצל בשטרי מקח וממכר אפי' מאוחרים פסולים**. דזמנין דמוזנן ראובן ארעא לשמעון צניסן על מנת שאס יגיע לדמים יחזירנה לו וכשכתב שטר מקנה כתב צו ראובן מכר שדה לשמעון בתשרי וחזר ראובן ולקח שדהו משמעון בתמזו וכששאל שטר מקנה אמר ליה שמעון אירכס לי ואפילו למ"ד אין כותבין שובר הכא מודה דמה יפסיד שמעון אס לא יפדה ראובן שדהו הלכך אפילו אס יכתוב לו שמעון לראובן שובר שפדה שדהו בתמזו יחזור שמעון ויוציא שטרו הכתוב בתשרי ויאמר אחר שפדית חזרתי ולקחתי ממך והא שטרא: א"ה שטרי הלואה נמי כו'. כדאמרן לעיל אליבא דר' יוסי דפסיל שטר מאוחר משום הך חורבא: **קסבר רב המנוגא אין כופצין שוצר**. הלכך מאוחרין כשרין כדאמרן אליבא דר' יהודה: ^(ט) **האידינא כתבין שטרי מאוחרין וכתבין תברא**. ולא חיישינן לחורבא דנפיך מיניה לר' יוסי לעיל: **אמר ליה צפר דאמר נכו ר' אבא נספריה כו'**. ליכא למיחש מידי דכיון דכתוב בתוך השטר שהוא מאוחר הרי הוא כשטר שכתוב צו זמנו בשבת ועשרה בתשרי דאכשרינא לעיל [ע"א] צין לר' יהודה צין לר' יוסי דכיון דידעינן ציה בשטר שהוא מאוחר לא אתי לידי חורבא ושוצרו מוכיח עליו שהוא פרוע והאי דקדים ליה שובר היינו משום דשטר מאוחר כתבוהו כמו שכתבו בתוכו אגן סהדי איחרנהו ואפי' ר' יוסי צוה מכשר: א"ל רב אשי לרב כהנא^ט **האידינא לא עבדינן הכי**. אלא כתבין שטר מאוחר וכתבין תברא ולא כתבין בתוך השטר איחרנהו ואפי"ה לא חיישינן לחורבא דר' יוסי: **אדכרסון זמנא דשטרא כסונו**. בתוך השוצר פלוני פרע לפלוני חוב פלוני כך וכך של אותו השטר שכתוב צו זמן פלוני ואז לא יוכל לרמות שאפי' כתב את השטר מאוחר הרי השוצר מוכיח עליו דהוא פרוע: ואי לא. אדכרתון זמן הכתוב בשטר כתבו השוצר סתמא שלא יהא כתוב שום זמן בשוצר אלא סכום המעות שהיו כתובין בשטר כותבין בשוצר דכי היכי דכל אימת דנפק השטר שכתבו צו סכום ממזן כזה לזרעיה השוצר לא שגא אס השטר קודם לשוצר לא שגא מאוחר הימנו דהא תברא סתמא כתוב. ומעתה לריך המלוה לזיהר שלא ילוה עוד ללוה הוה כסכום ממזן הכתוב בשוצר דהא תברא מרע ליה ואס הללוה כסכום ממזן ההוא הוא ניהו דאפסיד אנפשיה: והאידינא

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

לא נחלקו אלא בשטר מאוחר בעלמא. שמיגע עונתו ציוס חול ולא יודע אס מאוחר אס לאו: ונפיק מיניה חורבא. אליבא דר' יוסי כדמפרש ואזיל. ויש מפרשים א"ר פדת הכל מודים שאס הזקקנו לעונתו של שטר ונמנאלת כו' וכל זה דכתב בשטר לדעת כן נכתב שיצינו שאין ישראל כותבין בשבת וידעו שהוא מאוחר לא נחלקו אלא בשטר מאוחר בעלמא שכמזב צו זמנו בשבת או בעשרה בתשרי ולא חזר וכתב צו הזקקנו לעונתו של שטר כו' וכל זה הצל ולילנות הוא חדא דהכי הוה ליה למימר אמר ר' פדת הכל מודים שאס כתב צו הזקקנו כו' ועוד כיון דכתב זמנו בשבת למה לי למכתב הזקקנו כו' הא ממילא אנו יודעין שלא נכתב ציוס השבת וציוס הכפורים ומאוחר הוא כדפי' לעיל: דריצי יסודה. דמכשיר לטעמיה דאמר אין כותבין שוצר הלכך לא חייש צין מאוחר לכשנכתב צומזו לעולם אינו פורע עד שיקח השטר ויקרענו וכיון שנקרע השטר לא חייש למידי: **ור' יוסי**. דפוסל המאוחר: **לטעמיה דאמר כופצין שוצר**. היכא דפרע מקנא חובו והי"ה היכא דפרע כל חובו וטוען מלוה אירכס שטרי כדמפרש לקמן כותבין שוצר ונותנין ללוה להודיע שפרע כל חובו והלכך האף שטר מאוחר פסול הוא כו' ^(י): **ואמר ליה אירכס לי**. והי"ה בלא אירכס היכא דפרע חצי חובו וכתבו שוצר ללוה יכול המלוה להוציא אחרי כן שטר חובו שכתוב זמנו אחר זמן השוצר ויאמר ממזן אחר הוא זה שלית ממני אחרי כן ויגבה כל חובו משלם שהרי אין ידוע שהוא מאוחר אצל שטר שכתוב זמנו בשבת ועשרה בתשרי לא מני למימר השתא הוא דיופת מינאי: **אמר רב הונא צריה דרב ישושע כו'**. מלתא צאפי נפשיה היא. הני מילי פלגא פן יחזור המלוה ויתבע כל חובו אצל אכוליה חוביה לא דמלוה אפסיד אנפשיה שלא נוהר לשמור את שטרו: **ומסתברא דכופצין שוצר**. אכוליה חוב היכא דאירכס שטרא: **יאכל הנה וחדי**. בתמיה.

ישמח צאכילת ממזן אחרים חנס: **עצד לוח לאיש מלוה**. מוטב שיהא טורח ודאגת שמירת שטר מוטל על הלוח ויתר מן המלוה: **סנן הסס**. צסדר זרעים צפרק אחרון דמסכת שביעית: **המוקדמים פסולין**. שכתבוהו צאחד צאייר ובתוך השטר הקדימו וכתבו צו צאחד צניסן פסולין דלתי למיטרף לקוחות שלא כדין ואפי' מומן שני לא גוצה כדאמרינן צאזיוה נשך (צ"מ דף עב.) ר' יוחנן אמר אפי' תימא רבנן גזירה שמא יגצה מומן ראשון אצל מוקדמין צענין זה שנכתב צו צאחד צניסן ובצאחד צניסן כתבוהו ולא ליה עד תשרי דלתא למיטרף לקוחות שלא כדין דמינסן ועד תשרי צוה נחלקו בצרף שנים אוחזין]צ"מ יג.) רב אשי^י מוקי לה בשטרי הקנאה ואביי אמר עדיז בתחומיו זמין לו ומיוס כתיבת השטר שיעצד נפשיה והלכך כשר: **והמאוחרים כשרין**. שכתבוהו צאחד צניסן וכתבו בתוך השטר צאחד צאייר וכי"א שס לזה צניסן ולא נכתב עד אייר דכשר שהרי מחל לו שעבוד של דש שצבר: **אמר רב המנוגא לא שנו**. דמאוחרים כשרים אלא בשטרי הלואה כדאמרן לעיל ר' יהודה לטעמיה דאמר אין כותבין שובר ואלא נפיק מיניה חורבא ורב המנוגא ס"ל אין כותבין שובר כדמתרן לקמן הלכך ליכא למיחש למידי: **אצל בשטרי מקח וממכר אפי' מאוחרים פסולים**. דזמנין דמוזנן ראובן ארעא לשמעון צניסן על מנת שאס יגיע לדמים יחזירנה לו וכשכתב שטר מקנה כתב צו ראובן מכר שדה לשמעון בתשרי וחזר ראובן ולקח שדהו משמעון בתמזו וכששאל שטר מקנה אמר ליה שמעון אירכס לי ואפילו למ"ד אין כותבין שובר הכא מודה דמה יפסיד שמעון אס לא יפדה ראובן שדהו הלכך אפילו אס יכתוב לו שמעון לראובן שובר שפדה שדהו בתמזו יחזור שמעון ויוציא שטרו הכתוב בתשרי ויאמר אחר שפדית חזרתי ולקחתי ממך והא שטרא: א"ה שטרי הלואה נמי כו'. כדאמרן לעיל אליבא דר' יוסי דפסיל שטר מאוחר משום הך חורבא: **קסבר רב המנוגא אין כופצין שוצר**. הלכך מאוחרין כשרין כדאמרן אליבא דר' יהודה: ^(ט) **האידינא כתבין שטרי מאוחרין וכתבין תברא**. ולא חיישינן לחורבא דנפיך מיניה לר' יוסי לעיל: **אמר ליה צפר דאמר נכו ר' אבא נספריה כו'**. ליכא למיחש מידי דכיון דכתוב בתוך השטר שהוא מאוחר הרי הוא כשטר שכתוב צו זמנו בשבת ועשרה בתשרי דאכשרינא לעיל [ע"א] צין לר' יהודה צין לר' יוסי דכיון דידעינן ציה בשטר שהוא מאוחר לא אתי לידי חורבא ושוצרו מוכיח עליו שהוא פרוע והאי דקדים ליה שובר היינו משום דשטר מאוחר כתבוהו כמו שכתבו בתוכו אגן סהדי איחרנהו ואפי' ר' יוסי צוה מכשר: א"ל רב אשי לרב כהנא^ט **האידינא לא עבדינן הכי**. אלא כתבין שטר מאוחר וכתבין תברא ולא כתבין בתוך השטר איחרנהו ואפי"ה לא חיישינן לחורבא דר' יוסי: **אדכרסון זמנא דשטרא כסונו**. בתוך השוצר פלוני פרע לפלוני חוב פלוני כך וכך של אותו השטר שכתוב צו זמן פלוני ואז לא יוכל לרמות שאפי' כתב את השטר מאוחר הרי השוצר מוכיח עליו דהוא פרוע: ואי לא. אדכרתון זמן הכתוב בשטר כתבו השוצר סתמא שלא יהא כתוב שום זמן בשוצר אלא סכום המעות שהיו כתובין בשטר כותבין בשוצר דכי היכי דכל אימת דנפק השטר שכתבו צו סכום ממזן כזה לזרעיה השוצר לא שגא אס השטר קודם לשוצר לא שגא מאוחר הימנו דהא תברא סתמא כתוב. ומעתה לריך המלוה לזיהר שלא ילוה עוד ללוה הוה כסכום ממזן הכתוב בשוצר דהא תברא מרע ליה ואס הללוה כסכום ממזן ההוא הוא ניהו דאפסיד אנפשיה: והאידינא

שציעת: **המוקדמים פסולין**. שכתבוהו צאחד צאייר ובתוך השטר הקדימו וכתבו צו צאחד צניסן פסולין דלתי למיטרף לקוחות שלא כדין ואפי' מומן שני לא גוצה כדאמרינן צאזיוה נשך (צ"מ דף עב.) ר' יוחנן אמר אפי' תימא רבנן גזירה שמא יגצה מומן ראשון אצל מוקדמין צענין זה שנכתב צו צאחד צניסן ובצאחד צניסן כתבוהו ולא ליה עד תשרי דלתא למיטרף לקוחות שלא כדין דמינסן ועד תשרי צוה נחלקו בצרף שנים אוחזין]צ"מ יג.) רב אשי^י מוקי לה בשטרי הקנאה ואביי אמר עדיז בתחומיו זמין לו ומיוס כתיבת השטר שיעצד נפשיה והלכך כשר: **והמאוחרים כשרין**. שכתבוהו צאחד צניסן וכתבו בתוך השטר צאחד צאייר וכי"א שס לזה צניסן ולא נכתב עד אייר דכשר שהרי מחל לו שעבוד של דש שצבר: **אמר רב המנוגא לא שנו**. דמאוחרים כשרים אלא בשטרי הלואה כדאמרן לעיל ר' יהודה לטעמיה דאמר אין כותבין שובר ואלא נפיק מיניה חורבא ורב המנוגא ס"ל אין כותבין שובר כדמתרן לקמן הלכך ליכא למיחש למידי: **אצל בשטרי מקח וממכר אפי' מאוחרים פסולים**. דזמנין דמוזנן ראובן ארעא לשמעון צניסן על מנת שאס יגיע לדמים יחזירנה לו וכשכתב שטר מקנה כתב צו ראובן מכר שדה לשמעון בתשרי וחזר ראובן ולקח שדהו משמעון בתמזו וכששאל שטר מקנה אמר ליה שמעון אירכס לי ואפילו למ"ד אין כותבין שובר הכא מודה דמה יפסיד שמעון אס לא יפדה ראובן שדהו הלכך אפילו אס יכתוב לו שמעון לראובן שובר שפדה שדהו בתמזו יחזור שמעון ויוציא שטרו הכתוב בתשרי ויאמר אחר שפדית חזרתי ולקחתי ממך והא שטרא: א"ה שטרי הלואה נמי כו'. כדאמרן לעיל אליבא דר' יוסי דפסיל שטר מאוחר משום הך חורבא: **קסבר רב המנוגא אין כופצין שוצר**. הלכך מאוחרין כשרין כדאמרן אליבא דר' יהודה: ^(ט) **האידינא כתבין שטרי מאוחרין וכתבין תברא**. ולא חיישינן לחורבא דנפיך מיניה לר' יוסי לעיל: **אמר ליה צפר דאמר נכו ר' אבא נספריה כו'**. ליכא למיחש מידי דכיון דכתוב בתוך השטר שהוא מאוחר הרי הוא כשטר שכתוב צו זמנו בשבת ועשרה בתשרי דאכשרינא לעיל [ע"א] צין לר' יהודה צין לר' יוסי דכיון דידעינן ציה בשטר שהוא מאוחר לא אתי לידי חורבא ושוצרו מוכיח עליו שהוא פרוע והאי דקדים ליה שובר היינו משום דשטר מאוחר כתבוהו כמו שכתבו בתוכו אגן סהדי איחרנהו ואפי' ר' יוסי צוה מכשר: א"ל רב אשי לרב כהנא^ט **האידינא לא עבדינן הכי**. אלא כתבין שטר מאוחר וכתבין תברא ולא כתבין בתוך השטר איחרנהו ואפי"ה לא חיישינן לחורבא דר' יוסי: **אדכרסון זמנא דשטרא כסונו**. בתוך השוצר פלוני פרע לפלוני חוב פלוני כך וכך של אותו השטר שכתוב צו זמן פלוני ואז לא יוכל לרמות שאפי' כתב את השטר מאוחר הרי השוצר מוכיח עליו דהוא פרוע: ואי לא. אדכרתון זמן הכתוב בשטר כתבו השוצר סתמא שלא יהא כתוב שום זמן בשוצר אלא סכום המעות שהיו כתובין בשטר כותבין בשוצר דכי היכי דכל אימת דנפק השטר שכתבו צו סכום ממזן כזה לזרעיה השוצר לא שגא אס השטר קודם לשוצר לא שגא מאוחר הימנו דהא תברא סתמא כתוב. ומעתה לריך המלוה לזיהר שלא ילוה עוד ללוה הוה כסכום ממזן הכתוב בשוצר דהא תברא מרע ליה ואס הללוה כסכום ממזן ההוא הוא ניהו דאפסיד אנפשיה: והאידינא

אבא הא תקנא דאמר לספרא כי כתביתו שטרא מאוחר כתבי הכי וכו' דכיון דכתבי ביה דלא בזמנא איכתב אלא מאוחר ההו להכי לא מצי גבי ביה זימנא אחרימי דאמרינן ששא זמנו נכתב אחר הפרעון הלכך כותבין שובר דליכא למיחש מידי: אי ידעיתו זימניה דההיא שטרא כתבו. בתברא שטר פלוני זמנו בכך וכך נפרע ואי לא ידעיתו זמן השטר כתבו לחברא בלא זמן סתם דכל אימת דמפיך הא שטרא בתר הכי והאי מפיך ליה לתברא מרע לשטרא דכיון דאין בו זמן י"ל אחר זמן של שטר זה פרע לך ז:

מסורת הש"ס

א) [שבת ע"ט.] ב) [ע"ז נג: חולין סח:] ועי' ערוך ערך עפר א' א) [נפשות טו: וע"ז ט.] ד) [ע"י מוס' כמזנות טו: ד"ה כותבין.] ה) צ"מ ח. עב. פגסדינן לב. ר"ה ג. ת. שביעית פ"י מ"ה לעיל קנו: ו) רש"י דלא עבדינן הכי דכותבין שטרי מאוחר וכתבי תברא בתר, ו) צ"ל רב אסי. רש"ש, ח) רש"י שוכין,

תורה אור השלם

- ↑ עשירי ברישים יקושול ועבד לזה לאיש מלחז: משיל כב ז

הגהות הב"ח

א) גב' ולא היה אלא אפילו: ב) שם ארעא נסמן וכתב שיה שטרא בתשרי: ג) שם וא"ל שחבא הוא דיופת כל"ל ויתבה הני נמחק: ד) שם ר' יימיה מדיפתי לרב כהנא והא האידנא דלא קא עבדינן הכי דמכבין שטרי מאוחר ומכבין תברא אמר ליה בתר דאמר להו רב אפי' אצל אירכס רב אשי לרב כהנא והא האידנא דלא קא עבדינן הכי אמר ליה בתר דאמר להו רב ספרא לספריה כי כתביתו הני תברי א"ל אדכרתון זימנא: ו) רשב"ם ד"ה לטעמיה וכו' מאוחר פסול הוא כו' דירכיל המלוה להוציא אחר כך כל"ל ומינות ואמר ליה אירכס לי והי"ה בלא אירכס היכא דפרע חצי חובו וכתבו שוצר ללוה נמחק מכאן ושיך לקמן קודם ד"ה קסבר רב המנוגא: ו) ד"ה הוא תברא דלא א"ל וכו' לרב כהנא והא האידנא: ט) תוס' ד"ה ממקיף לה אבי וכו' נראה לר"י דקבלה מרצא והא כל"ל ומינת וכן נמחק:

מוסף תוספות

א. כלומר מחבא לא חרוק, שגם רבא דאית ליה כותבין שובר דחזי התם במקום שאין כותבין כתובה. מוס' צ"מ ז:

קח א ב מ"י פכ"י מהל' מלוה ולוה הלכה טז סמג עשין ד' טוש"ע ח"מ פ' נד סעיף ג: קו ג מ"י שם הל' א וסמג שם טוש"ע ח"מ פ"י מג סעיף ז:

קו ד מ"י שם הל' ג טוש"ע שם סעיף יב:

קח ה מ"י שם הל' ז טוש"ע שם ספ"י י: קב ו מ"י שם הלכה ז טוש"ע שם ספ"י נד:

רבינו גרשום

לא נחלקו אלא בשטר מאוחר בעלמא. דאין כתוב בו כן: ר' יהודה לטעמי דאמר אין כותבין שובר. אלא מחליף השטר או מחזיר כשנפרע כולו כיון דאין כותבין שובר אע"ג דמאוחר הוא השטר לא נפיק מיניה חורבא. משום דמחזיר השטר עצמו ללוה בשעת פרעונו: ורבי יוסי לטעמיה דאמר כותבין שובר. ולא מחזיר השטר עצמו הלכך האי שטר מאוחר פסול הוא משום דנפיק חורבא דפרע כליה זווי ביני ביני בטבת: והני מילי אפלטא. דשלא פרע לו אלא פלטא מחצית הממזן כותבין שובר ומניחין השטר שלם ביד המלוה מאי טעמא דאמרינן לעיל מפני שני דברים אמרו כותבין שובר אחד כדי כר: אבל אכוליה. אי פרע ליה כל השטר לא כתיב שובר אלא מחזיר לו השטר עצמו: ואתא לקמייה דר' חנינא בר פפי. לדינא: אמר ליה. ר' אבא שהיה לזה: הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אין כותבין שובר. ואם לא תתורין לי שטר עצמו לא אתן הפרעונו: אמר ליה ר' חנינא בר פפי לר' אבא הא דמיימית רביה מרב ושמואל כל כך חזי חביבין עליו דמאן דהוה לן מעפריהו ומליון עינין מינייהו מרב חביבות. ברם הא ר' יוחנן וריש לקיש דאמרי כותבין ומצינו למיטכך עליוהו וזיל פרע ליה. דאי ס"ד אין כותבין שובר. אלא אם אינו מחזיר לו את השטר אבד שטרו של זה שטרו יכול להחזירו לו. יאכל הלה. הלה ממונו של מלוה וחדי: מתקיף לה אביי. ואם כותבין שובר ואבד שוברו יוציא הלה את שטרו ויחזיר ויגבה ממנו לפי שנאבד שוברו ויאכל ממזנו [ושל לזה פעם שניה וחדי: א"ל רבא אין. והאי כותבין שובר שאם נאבד השטר שפרע שאע"ג דאיכא למיחש דלא נאבד (ומעידין) אפ"ה כותבין משום דעבד לזה לאיש מלוה ודין כן ודין כך צריך לפרוע לו: ומתרמי ליה זווי ביני ביני. בתמוז וזבין ליה מיניה. כלומר פריק לארעיה מיניה. לענין הלואה קסבר אין כותבין שובר אלא צריך להחזיר לו השטר עצמו ושוב שהחזירו אין יכול להוציא אכל בשטרי מקח וממכר אין נוהג שובר דלא מצי למימר ליה אי לא כתבי לי שובר לא פריקנא לארעאי ולדוקת מה איכפת לו אם לא יפדנה: והא האידנא. גבי שטר הלואה כתבין מאוחרין וכתבין תברא ולא חיישינן לרלמא מפיך לשטר והדר טריף:

אמר ליה. היינו בתר דתקין ר' אבא הא תקנא דאמר לספרא כי כתביתו שטרא מאוחר כתבי הכי וכו' דכיון דכתבי ביה דלא בזמנא איכתב אלא מאוחר ההו להכי לא מצי גבי ביה זימנא אחרימי דאמרינן ששא זמנו נכתב אחר הפרעון הלכך כותבין שובר דליכא למיחש מידי: אי ידעיתו זימניה דההיא שטרא כתבו. בתברא שטר פלוני זמנו בכך וכך נפרע ואי לא ידעיתו זמן השטר כתבו לחברא בלא זמן סתם דכל אימת דמפיך הא שטרא בתר הכי והאי מפיך ליה לתברא מרע לשטרא דכיון דאין בו זמן י"ל אחר זמן של שטר זה פרע לך ז: